Liite
Rinnakkaistekstit

1.

Laki

vuosilomalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vuosilomalain (162/2005) 22 § ja 27 §:n 3 momentti sekä
lisätään lakiin uusi 27 a § seuraavasti:

Voimassa oleva laki	*Ehdotus*
5 Luku	5 Luku
Vuosiloman antaminen	**Vuosiloman antaminen**
22 §	22 §
Työntekijöiden kuuleminen	*Työntekijöiden kuuleminen*
Työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Ennen loman ajankohdan määräämistä työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijöiden esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa.	Työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisessa *ja säästövapaan pitämisessä* työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Ennen *vuosiloman* ajankohdan määräämistä työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä *vuosiloman* ajankohdasta. Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijöiden esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta *vuosilomien ja säästövapaan* sijoittamisessa.
27 §	27 §
Vuosiloman säästäminen	*Vuosiloman säästäminen*
— — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — —
Säästövapaa on annettava työntekijälle hänen määräämänään kalenterivuonna tai hänen määrääminään kalenterivuosina. Jollei säästövapaan tarkemmasta ajankohdasta voida sopia, työntekijän on ilmoitettava säästövapaan pitämisestä viimeistään neljä kuukautta ennen sen alkamispäivää. Mitä 25 ja 26 §:ssä säädetään vuosiloman siirtämisestä	

Voimassa oleva laki	*Ehdotus*
ja siirretyn loman antamisesta, koskee myös säästövapaata. — — — — — — — — — — — — — — —	Mitä 25 ja 26 §:ssä säädetään vuosiloman siirtämisestä ja siirretyn loman antamisesta, koskee myös säästövapaata. — — — — — — — — — — — — — — —
	27 a §
	Säästövapaan ajankohta
	Säästövapaan ajankohdasta on pyrittävä sopimaan työntekijän ja työnantajan välillä. *Jos säästövapaan ajankohdasta ei ole sovittu vuosiloman säästämisen yhteydessä tai muutoin, työntekijän on esitettävä pyyntö säästövapaan ajankohdasta viimeistään neljä kuukautta ennen sen toivottua alkamispäivää. Työnantajan on annettava perusteltu vastaus työntekijän pyyntöön viimeistään kuukauden kuluttua työntekijän pyynnöstä.* *Työnantaja voi kieltäytyä työntekijän pyynnöstä, jos säästövapaan pitäminen työntekijän toivomana ajankohtana aiheuttaisi työnantajan tuotanto- tai palvelutoiminnalle haittaa, jota työnantaja ei voi tavanomaisin työjärjestelyin välttää, taikka jos se estäisi 22 §:n mukaisen tasapuolisuuden toteuttamisen vuosilomien ja säästövapaiden sijoittamisessa*
	_____
	Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . *Sellaisiin säästövapaata koskeviin sopimuksiin, joissa työntekijä ja työnantaja ovat sopineet säästövapaan ajankohdasta ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa olleita säännöksiä.* *Ennen lain voimaantuloa säästettyyn vuosilomaan, jonka ajankohdasta ei ole sovittu, sovelletaan tämän lain voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä siten, että työntekijä voi noudattaa 27 §:n mukaista neljän kuukauden ilmoitusaikaa pitää säästövapaata joka päättyy viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2027.*

2.

Laki

opintovapaalain 3 ja 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opintovapaalain (273/1979) 3 §:n 3 momentti ja 15 §:n 2 momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki	*Ehdotus*
3 §	3 §
— — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki ei koske oppisopimuslaissa (422/67) tarkoitettuja oppilaita eikä opiskelun tai harjoittelun kestäessä valvotussa työharjoittelussa olevia työntekijöitä tai muita palvelussuhteessa opiskelevia.	Tämä laki ei koske *ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017)* tarkoitettuja oppilaita eikä opiskelun tai harjoittelun kestäessä valvotussa työharjoittelussa olevia työntekijöitä tai muita palvelussuhteessa opiskelevia.
15 §	15 §
— — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — —
Työvoimapiirien toimistojen alaisten työvoimatoimistojen ja maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun järjestämisestä annetussa laissa (102/78) tarkoitettujen lomalautakuntien tehtävänä on avustaa tämän lain täytäntöönpanemiseksi tarpeellisen sijaisavun järjestämisessä.	Tämän lain täytäntöönpanemiseksi tarpeellisen sijaisavun järjestämisestä säädetään maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa (1231/1996.
	———
	Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .